SAAHA AS
Adnan Harambasic
Østre Elvebakke 7
0182 OSLO

Vår saksbehandler	Saksnummer	Kontaktperson	Dato
Matilde Lader	BYGG-26/81377 oppgis ved alle henvendelser	Adnan Harambasic	16.07.2026

Fjordgata 30, foreløpig tilbakemelding på søknad om hovedombygging

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr):	401/149/0/0
Bygningsnummer:	182133272
Tiltakshaver:	KODEWORKS EIENDOM AS
Ansvarlig søker:	SAAHA AS

For at kommunen kan behandle en søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2 må søknaden inneholde nødvendige opplysninger.

Vi beklager sen tilbakemelding. Vi vil forsøke å prioritere saken ved supplering.

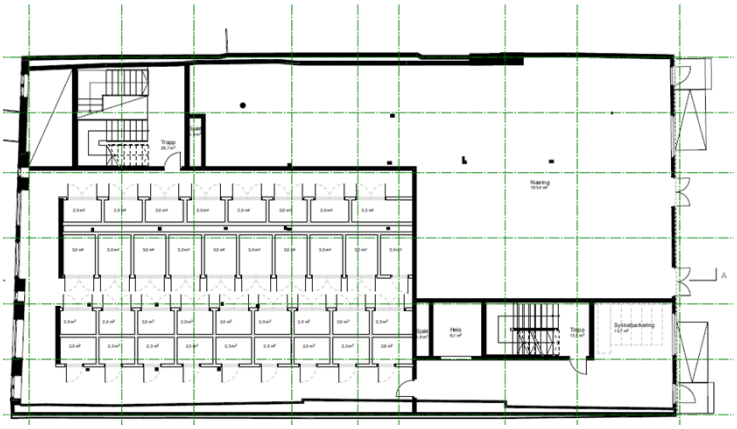
Søknaden gjelder
Byggesakskontoret viser til deres søknad, datert 12.05.2026, i tillegg til supplering den 19.05.2026. Søknaden omfatter hovedombygging i eksisterende brygge i Fjordgata, noe som inkluderer bruksendring.

Mangler ved søknaden
Vi vurderer at søknaden er mangelfull. Byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 oppgir hvilke opplysninger som er relevante for en søknad. Listen under viser til konkrete punkter under § 5-4 tredje ledd bokstav a til q som mangler:

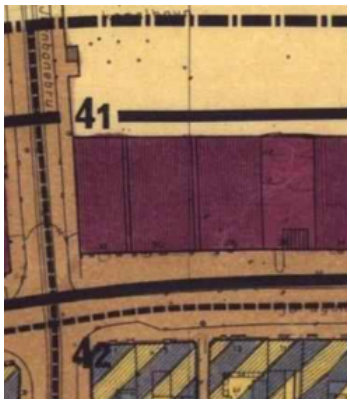
<u>k) eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon</u>
I innsendt plantegning for 1. etasje og fasadetegning sør er det vist to ramper. Vi vurderer at disse er plassert i strid med reguleringsplanens formål «kjøreveg, gangveg, parkering» og det kreves dermed søknad om dispensasjon. Det må i tillegg foreligge tillatelse fra Eierskapsenheten til etablering av rampe på kommunal grunn.



Fasadetegning sør



Plantegning 1. etasje



Utsnitt av reguleringsplankart

Vi vurderer i tillegg at begrunnelsen/argumentasjonen for dispensasjon fra tekniske krav er mangelfull. Avvik fra kravene og omfanget må tydeliggjøres.

Vi gjør oppmerksom på at det i eksisterende bygg er mulig å søke om unntak i stedet for dispensasjon fra tekniske krav. Vi viser til plan- og bygningsloven § 31-4:

> «*Ved tiltak etter § 20-1 på eksisterende byggverk kan kommunen gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, dersom det vurderes som forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø. Ved vurderingen skal kommunen legge vekt på følgende:*
>
> *a. byggverkets alder, formell vernestatus, type, formål, plassering, varigheten av tiltaket og nåværende tekniske tilstand*
> *b. forhold som kan redusere negative konsekvenser ved at det gis unntak*
> *c. fordeler som oppnås med tiltaket*.»

Vi vurderer imidlertid at det vil være vanskelig å tillate unntak eller dispensasjon fra § 12-7 (1), som sier at «Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming, romhøyde og størrelse tilpasset sin funksjon.», ettersom dette er et funksjonskrav der hele hensynet vil tilsidesettes dersom det ikke oppfylles. Vi vurderer derfor at tiltaket bør omprosjekteres slik at kravet blir ivaretatt.

Vi ber dermed om en ny redegjørelse på avvikene fra tekniske krav, og om det søkes om dispensasjon eller unntak.

Byggeprosjektet det er søkt om krever dispensasjon fra reguleringsplanens formål «kjøreveg, gangveg, parkering» og fra tekniske krav.

Plan- og bygningsloven § 19-2 krever at hensynene i bestemmelsen eller hensynene i formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig satt til side. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dere må sende inn en søknad om dispensasjon fra formål med nærmere begrunnelse. Naboer er ikke varslet om dispensasjonen, og dere må også varsle naboer på nytt om dispensasjonen.

p) gjennomføringsplan
Vi ber om at gjennomføringsplanen oppdateres med planlagte ansvarsområder for utførende og kontrollerende. Det er ikke nødvendig å avklare hvilke foretak som skal stå for det ennå. Vi bemerker også at etablering av heis må ansvarsbelegges og ber om en redegjørelse på hvilke ansvarsområder dette vil gå under.

Øvrige opplysninger
I tillegg til de opplysningene vi har bedt om over, trenger vi også mer dokumentasjon for å kunne behandle søknaden. Vi ber dere derfor om å supplere søknaden med følgende:

- Vi gjør oppmerksom på at tiltaket omfatter en så stor endring av gitt tillatelse at vi ikke kan behandle det som en endring. Vi ber om en bekreftelse på at vi kan behandle dette som en ny rammesøknad. Dette vil si at sist godkjente situasjon vil være det som var godkjent før rammetillatelsen ble gitt den 28.11.2023 og samtlige deler av tiltaket må inkluderes i søknaden.
- Det må foreligge en avtale med Eierskapsenheten om etablering av rampe på kommunal grunn.

Foreløpig vurdering av byggeprosjektet
Byggesakskontorets foreløpige vurdering er at byggeprosjektet ikke oppfyller kravene i reguleringsplanens angitte formål «kjøreveg, gangveg, parkering». Vi gjør oppmerksom på at omsøkt prosjekt ikke kan påregnes godkjent før overstående mangler er rettet.

Ved et avslag vil dere ha anledning til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Hvis dere ønsker å omprosjektere eller trekke søknaden, så ber vi dere gi oss snarlig beskjed.

Gebyr
Byggesakskontoret gjør oppmerksom på at en foreløpig tilbakemelding som skyldes mangler ved søknaden, med unntak av den første tilbakemeldingen, gebyrlegges med 5 180 kroner. Vi ber dere derfor om å komplettere søknaden i henhold til denne tilbakemeldingen, slik at tilleggsgebyr kan unngås. Ved uklarhet om påpekte mangler ber vi dere om å ta kontakt med saksbehandler.

Tidsfrister
Dere må komplettere søknaden innen **6 uker**. Dersom søknaden ikke kompletteres innen 6 uker vil vi vurdere å avslutte saken grunnet manglende framdrift. Ved behov for mer tid til supplering, ber vi om at dere tar kontakt med oss før fristen løper ut, slik at det kan settes ny frist.

Søknaden krever dispensasjon fra plan. Behandlingsfristen for søknaden er **12 uker**.

Byggesakskontoret vurderer at søknaden inneholder grunnleggende mangler. Tidsfristen vår vil ikke starte før vi har mottatt fullstendig søknad, jf. pbl § 21-7 og SAK10 § 7-2.

Dere kan ikke sette i gang byggearbeidene før dere har fått igangsettingstillatelse.

Byggesakskontoret minner om at profesjonelle aktører må sende inn komplettering via en digital søknadsløsning.

Henvendelser kan gjøres til Matilde Lader som kan treffes på telefon 93 63 85 38. Vennligst oppgi saksnummer BYGG-26/81377 ved alle henvendelser.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Elisabeth Høyem
bygningssjef

Matilde Lader
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopimottaker: KODEWORKS EIENDOM AS